Criminal Practice
警察办案到起诉前阶段
报案→警方调查→逮捕
→羁押官接管→告知权利
→羁押审查→警方讯问
→进一步调查→起诉决定
1. Report of Crime（报案）
犯罪被举报给警方
警方记录案件并进行初步评估
决定是否展开调查
2. Police Investigation（警方调查）
收集证据
识别嫌疑人
获取证人陈述
搜查、扣押和取证
3. Arrest（逮捕）
基于合理怀疑实施逮捕
评估逮捕是否必要
将嫌疑人带往警局
告知被捕原因发生在逮捕时（At the Time of Arrest）
4. Custody Officer
Takes Charge
（羁押官接管）
嫌疑人进入
羁押程序免费法律建议
任何在警察局接受讯问的人（无论是被捕还是自愿前往），都有权获得免费的独立法律建议
资金来源：由法律援助局 (Legal Aid Agency) 支付。
适用对象：任何嫌疑人 (Suspect)。不需要审查。
这通常通过值班律师计划 (Duty Solicitor Scheme) 或嫌疑人自己的律师来实现。
审查逮捕是否合法
批准羁押（Authorize Detention）
逮捕合法且有继续调查需要
嫌疑人进入正式羁押程序
拒绝羁押（Refuse Detention）
逮捕不合法或缺乏依据
嫌疑人应被释放
建立羁押记录（Custody Record）
羁押期间所有重要程序和决定的正式记录
（Official Record of Everything Happening During Detention）
5. Rights Given to Suspect
（告知权利）
时间嫌疑人一到达警局并被羁押官接管后，应当尽快（As Soon As Practicable）被告知其权利。
Rights
Legal Advice（律师协助权）
Someone Informed（通知他人权）有权要求警方通知一名他人其被羁押
Consult Codes of Practice（查阅规则权）
Appropriate Adult
（适当成年人协助权）
未成年人（Juveniles）精神障碍人士（Mentally Vulnerable Persons）
精神功能受损人士（Mentally Disordered Persons）
Interpreter / Translation（翻译权）
Welfare Rights（福利保障权）必要食物和饮水（Food and Drink）休息和睡眠（Rest）等
6. Custody Review
（羁押审查）及拘留
审查人由审查官（Review Officer）定期审查继续羁押是否合理和必要。
审查内容 → 继续羁押是否必要 → 调查是否推进 → 证据是否充分 → 权利是否保障 → 决定后续措施
审查时间
首次审查：羁押开始后 6 小时内（First Review within 6 Hours）
第二次审查：首次审查后 9 小时内之后每隔 9 小时审查一次
拘留
时限
0 小时 (起始点)抵达警察局 Relevant Time
24 小时标准拘留上限 (Standard Limit) 任何嫌疑人被捕后，警方可羁押的最长时间。无需特殊授权。
36 小时
警司授权延长 (Superintendent's Extension) 条件
1. 可公诉罪行 (Indictable offence)；
2. 必须由警司 (Superintendent) 或以上级别警官授权
96 小时 (绝对上限)
治安法官批准令状Warrant of Further Detention
超过36小时，警方权力终止。
必须向治安法院 (Magistrates' Court) 申请进一步羁押令
(Warrant of Further Detention)。
对比：各职位职权区别
7. Police Interview
（警方讯问）
讯问目的获取嫌疑人陈述
讯问前
的准备
确认嫌疑人身份确认已被合法羁押告知其权利提供律师协助机会安排翻译员（如需要）安排适当成年人
样本采集
法律规则
s.62 PACE 1984
私密样本
(Intimate Sample)
血液、精液、尿液、
体毛(阴毛)等
必须同意。
授权：必须由警督 (Inspector) 或以上级别授权。
执行：必须由医疗专业人员 (Doctor/Nurse) 采集。
同意：必须获得嫌疑人的书面同意 (Written Consent)。
拒绝后果如果嫌疑人无正当理由拒绝；在随后的审判中，
法庭（治安法官或陪审团）可以作出不利推断 (Adverse Inference)
非私密样本(Non-intimate)指纹、唾液(口腔拭子)、头发等可强制采集
在警示（Caution）
下进行讯问有沉默权（Right to Silence）可以不回答问题但以后才提出的新事实可能导致不利推论所说内容可能成为证据
记录讯问内容开始记录 → 警示 → 问答内容 → 重要事项 → 结束并保存记录。
允许律师
参与
律师有权
讯问前会见嫌疑人
讯问时在场
提供法律建议
监督程序是否合法
推迟咨询
同时满足以下三个条件：
1.罪行性质：必须是可公诉罪行 (Indictable offence)，如抢劫。
2.授权级别：必须由警司 (Superintendent) 或以上级别的警官授权。
3.合理理由 (Reasonable Grounds)：警官必须有合理理由相信，
接触律师会导致以下后果之一：干扰或损害证据；干扰或伤害他人；
惊动其他未被捕的嫌疑人；阻碍追回犯罪所得财产。
弱势群体
讯问
一般原则：根据《1984年警察与刑事证据法》守则 C (PACE Code C)，对于弱势嫌疑人（Vulnerable
Suspects），通常必须有“适切成年人” (Appropriate Adult) 在场才能进行讯问。
适当成年人父母或监护人社会工作者其他适格成年人
例外情况：
紧急讯问
(Urgent Interview)
必须同时满足以下条件：
级别要求：必须由警司 (Superintendent) 或以上级别的警官授权。
紧急理由：推迟讯问会导致严重后果，例如：
- 干扰证据或伤害他人；- 惊动其他未被捕的嫌疑人 (Alerting other suspects)；- 阻碍追回赃物。
身心健康：警官确信讯问不会对嫌疑人的身心状态造成重大伤害 (Significantly harm)。
确认年龄：18岁以下 = Juvenile。
确认需求：必须有适当成年人 (Appropriate Adult) + 法律建议 (Legal Advice)。
沉默权与
不利推断
如果被告在庭审中依赖某一事实 (relies on a fact) 进行辩护，而该事实是他在警方警诫讯问 (Interview under Caution) 时
本可以合理提及却未提及的，法庭可以对其沉默作出不利推断。
8. Further
Investigation
进一步调查
流程核实讯问内容补充证据收集进行鉴定和专家调查评估案件证据强度
辨认
嫌疑人
辨认程序
的层级
(Hierarchy)
首选：视频辨认 (Video Identification)这是默认的首选方式。必须首先向嫌疑人提供此选项，除非不可行。
次选：列队辨认 (Identification Parade)仅在视频辨认不可行，或列队辨认更可行且更合适时使用。
例外：
集体辨认
Group
Identification
必须满足以下两个条件：
1.主管调查官 (Officer in Charge) 认为集体辨认比其他形式（如视频）更合适 (More Suitable)；
例如：嫌疑人拒绝配合视频录制，或者在特定场景下更容易辨认。
2.辨认官 (Identification Officer) 认为安排该程序是可行 (Practicable) 的。
身份指认证据如果警方已知嫌疑人身份 (identity is known) 且嫌疑人可以参与 (available) 指认程序，警方不得向证人出示照片。
注意：如果题目中出现 "Known to each other"（互相认识）且被告 "Admits knowing the witness"（承认认识证人），那么这通常是一
个关于可信度 (Credibility) 的案件（即证人是否在撒谎），而不是关于身份 (Identification) 的案件（即证人是否看错了人），不用辨认
嫌疑人状态
如果警方有足够的资料怀疑某个特定的人（例如已被捕、被讯问），该嫌疑人即为 Known。
一个嫌疑人被视为 Available，如果：他立即可到场 (Immediately available)；或者他将在合理短的
时间内可到场 (Available within a reasonably short time)。
讯问的
停止与
重启
停止讯问
关键规则 (Code C 11.6)：警方必须在获得“足以提供定罪现实前景的充分证据”(sufficient
evidence to provide a realistic prospect of conviction)时停止讯问。
三个条件
→ 证据审查完成
→ 达到起诉标准
→ 停止讯问
讯问重启（Re-interview）
如果出现以下情况，警方可以（且通常应该）再次讯问：
出现了新证据 (new evidence)；需要给嫌疑人机会对新证据进行解释或澄清。
记住时间线：Pre-charge (起诉前): 广泛的讯问权，但受限于“证据充足即停止”原则。
Post-charge (起诉后): 极受限，通常不能再讯问，除非为了防止对他人的伤害或处理新发现的极其特殊的证据，且需严格程序。
Bail and
Custody
保释与
羁押
Presumption
of bail
保释推定原则
根据《1976年保释法》(Bail Act 1976) 第4条，被告人通常享有推定的保释权。法院只能在特定的“例外情况”下拒绝保释。
“无实际监禁可能”
测试
The "No Real
Prospect" Test
如果被告人被定罪后，并无实际可能 (no real prospect) 被判处监禁刑罚，那么法院
不得以“担心其再次犯罪”或“担心其不按时归案”为由拒绝保释。
在做保释题时，首先检查题目中是否提到“非监禁罪行” (non-imprisonable offence) 或 “无实际监禁可能”
(no real prospect of custodial sentence)。
一旦出现这些字眼，绝大多数拒绝保释的理由（如前科、弃保潜逃史、干扰证人风险等）都将不再适用
如果被告被控谋杀，只有王室法院法官可以准予保释。治安法官必须将D还押候审，直到她在王室法院法官面前出庭，届时由法官决定保释事宜。
保释机会
"两次机会"原则：在治安法院 (Magistrates' Court)，被告通常有两次完整的机会申请保释。
情况变更 (Change of Circumstances)：如果两次申请均被拒绝，除非被告的情况发生重大变化（例如有了新的担保
人、找到了住址），否则治安法院没有义务听取第三次申请。
申请时间
Police Bail（警方保释）发生在起诉前（Pre-Charge Stage）
Court Bail（法院保释）起诉后首次出庭时申请保释。
Bail Pending Appeal
（上诉期间的保释）
有利于保释的推定（Presumption in favour of bail）不再适用。被告人已失去自由
身。此时申请保释，举证责任在被告，且通常仅在“特殊情况”下批准
Grounds for
refusing bail
拒绝保释理由
一、主要拒绝保释
的例外
Primary Exceptions
Schedule 1, Part I Bail Act 1976
法院有充分理由（substantial
grounds）相信被告在保释期间会：
1. Fail to Surrender不按要求出庭（弃保潜逃）
2. Commit Further Offences再次犯罪
3. Interfere with Witnesses or Otherwise
Obstruct the Course of Justice干扰证人或妨碍司法程序
补充：举证责任由于存在“保释权”，举证责任在于控方 (Prosecution)。控方必须向治安法官证明存在上述的“实质性理由”。
二、被告已在保释期间犯罪
Offence Committed Whilst on Bail若被告：正在保释期间；又被控实施可公诉罪
（indictable offence）。法院可以拒绝保释。
三、为保护被告自身而拒绝保释
For the Defendant's Own Protection 适用于：被告可能遭受报复；被告存在自杀风险；被告容易受到严重伤害。
四、儿童和青少年
（Under 18）
若被告未满18岁，法院还可因：Welfare Grounds
福利原因拒绝保释，例如：缺乏适当监护；存在严重安全风险；需要地方当局照顾。
五、信息不足
（Insufficient Information）
若法院：没有足够资料决定是否存在上述风险，可暂时拒绝保释并：延期审理
（adjourn）；要求进一步调查（further inquiries）。
六、特定严重案件的限制
Particularly Serious
Offences
对于某些：谋杀（murder）谋杀未遂（attempted murder）强奸（rape）特定严重性犯罪
若被告：曾因类似严重犯罪被定罪，法院适用反对保释的推定（presumption against
bail），除非法院认为存在特殊情况（exceptional circumstances）。
七、毒品检测和评估相关案件
对于某些毒品犯罪：
若被告：拒绝接受药物检测；拒绝接受药物评估；法院亦可拒绝保释。
保释条件的变更
(Variation of Bail Conditions)
谁可以申请？ 辩方（被告）或控方（CPS）均可申请。
向谁申请？ 向批准保释的法院（通常是 Magistrates' Court）申请。
理由是什么？ 通常需要证明情况发生了变化 (Change of Circumstances)。
时间问题
保释令要求的是在“特定时间” (at the appointed time) 出庭。只要过了9:00am（假设这么要求）没有出现，从技术上讲，Actus Reus（犯罪行为）
已经发生。
在英国法律实践中，单纯的“火车取消”通常不足以构成合理因由。法院认为被告人有责任预留充足的时间（buffer time）或寻找替代方案。除非是
完全不可预见的突发灾难，否则依赖公共交通的延误往往被视为被告人未能妥善安排。
保释结果分类
Unconditional Bail（无条件保释）被告只需要：按要求出庭（Attend Court When Required）遵守一般法律义务
Conditional Bail
（附条件保释）
1. Curfew Condition（宵禁条件）
2. Residence Requirement（居住条件）
3. Surety（担保人）
Extended Conditions No Contact→ 不接触证人 Exclusion→ 不进入特定区域
Remand in Custody（羁押候审）被告在审判前或进一步程序进行期间，被法院拒绝保释而继续关押。
Appeal against
bail decisions
保释裁决上诉
被告对
拒绝保释
提出上诉
上诉
法院
由治安法院（Magistrates' Court）拒绝保释时被告可向 Crown Court 提出上诉
如果案件本身已在 Crown Court 审理：由 Crown Court 继续处理保释申请。
例外：Crown Court的部分案件可向 High Court 申请司法审查（Judicial Review）或其他特殊救济。
被告可在拒保后尽快提出上诉。
如果被告想要变更其保释条件，他们可以向治安法院或皇室法院（如果治安法院将案件移送至皇室法院进行审判或判刑）提出申请。
如果他们想向皇室法院上诉，但治安法院保留了对审判或判刑的管辖权，他们必须先向治安法院上诉才能行使该权利。
检方对准予
保释提出
上诉
检方并非对所有保释决定都能上诉。
通常要求
案件属于严重犯罪（Serious Offence）
检方在保释听证时已经反对保释
检方认为释放会带来重大风险Failure to Surrender Further Offending Witness Interference等
当检方宣布上诉时：保释通常不会立即生效。被告会暂时继续被羁押，等待上诉法院审查。
Renewed Bail Application（重新申请保释） Change of Circumstances情况发生变化例如：新住址新担保人（Surety）就业情况
Breach of bail conditions
违反保释条件的结果
Police Power of Arrest
（警方逮捕权）
如果警官有合理理由（reasonable grounds）相信该男子已经违反了任何条件或可能违反
任何条件，他可以在没有逮捕令（warrant）的情况下逮捕该男子。
Return to Court（带回法院）被告被逮捕后：不能简单继续保释，通常会被带到法院重新审查保释
Court Review of Bail（法院重新审查）
Court's Options（法院的处理方式）
Continue Bail继续保释
Vary Conditions修改或加强条件
Revoke Bail撤销保释
9. Charging
Decision
（起诉决定）
由警方或 CPS 审查案件是否起诉是否继续调查（Further Investigation）是否采取其他处置方式（Out-of-Court Disposal）是否终止案件（No Further Action）
采用
审查
标准
Full Code Test
（最重要）
完整起诉标准
第一阶段：
Evidential Stage证据阶段
是否存在现实定罪前景？
标准：客观、公正且合理的陪审团（或法官）在正确适用法律和证据的情况下更有可能定罪而非无罪
第二阶段：
Public Interest Stage（公共利益阶段）起诉是否符合公共利益？ 支持起诉的因素VS反对起诉的因素
Threshold Test
（门槛测试）
适用于：尚未达到 Full Code Test 但案件紧急需要立即起诉并申请继续羁押
严重暴力犯罪谋杀案大型毒品案件
警方认为：嫌疑人危险不宜释放但：法证报告尚未完成关键证人陈述尚未取得
Out-of-Court Disposal Decision
（庭外处置标准）对于轻微案件：可能不采用正式起诉。
起诉决定的结果
1. Charge（决定起诉）
2. Out-of-Court Disposal（替代处理／庭外处置）
3. No Further Action (NFA)（终止案件）
私人检控权
普通公民（或公司）在皇家检察署（CPS）决定不起诉时，仍有权提起诉讼。Section 6(1) Prosecution
of Offences Act 1985
Remedies for
breach of rights
权利侵犯救济
滥用程序
(Abuse of
Process)
当检控方（Prosecution）或警方的行为导致被告无法获得公平审判时，辩护律师应采取的行动是申请中止诉讼（Stay of
Proceedings），理由是滥用程序（Abuse of Process）。
是在刑事审判庭（如 Magistrates' Court 或 Crown Court）内部提出的申请。这是处理证据缺失、延误等问题的标准程序。
分成
两种情况
无法进行公平审判：被告因证据丢失、严重的延误等原因，导致无法公正地进行辩护。
继续审判将损害司法良知：检控方的行为极其不当（如违背承诺、恶意起诉），
即使可以公平审判，继续诉讼也会破坏公众对司法系统的信心。
司法复核
(Judicial Review)
由高等法院（High Court）审查公共机构决定的程序。只有在极少数情况下（如检控官存在不诚实或恶意 mal fides），
且没有其他补救措施时，才会考虑司法复核。
正式起诉 → 首次出庭
→ 罪名分类 →审判分流
→ 答辩 → 保释
→ 审前程序
Charge / Requisition
正式起诉（控告书或传票） Requisition（出庭通知书）通常适用于：被告无需被拘留较轻微案件通过邮寄或电子方式送达
First Appearance in
the Magistrates’ Court
首次出庭（治安法院）
目的不是审判案件，而是完成案件的初步管理和分流。
1. 确认被告身份
2. 宣读指控
3. 法律代表问题法院确认：被告是否已有律师是否申请法律援助是否需要时间聘请律师
4. 保释问题这是首次出庭的重要内容之一。
5. 确定
罪名类别
Summary
Only Offence
仅简易罪
必须在治安法院
审理。
Charge → IDPC → First Appearance → Plea → Bail → Case Management → Trial
正式起诉 → IDPC → 首次出庭 → 答辩 → 保释 → 案件管理 → 审判
IDPC = Initial Details of the Prosecution Case
恐吓或挑衅暴力(Fear/Provocation of Violence)，骚扰、惊恐或困扰(Harassment, Alarm or Distress)
治安法院的最高量刑权为：
可以无上限罚款
Summary-only offence（仅简易罪） 6个月
Single Either-way offence（单一可双向审理罪） 12个月
注意
价值低于5,000英镑的财产刑事毁坏属于仅限简易审判的罪行 (summary only offence)
低价值入店行窃
(Low-value Shoplifting) 的程序归属。
如果被告选择陪审团审判 ➡ 皇室法院
如果被告不选择 ➡ 治安法院
Either-Way Offence
可双向审理罪需要
进行后续分流程序
（Allocation）
Charge → IDPC → First Appearance → Allocation → Plea → Bail → Initial Disclosure → Defence Statement → Trial
正式起诉 → IDPC → 首次出庭 → 案件分流 → 答辩 → 保释 → 控方初次披露 → 辩护声明 → 审判
Indictable Only Offence
仅可公诉罪
必须移送皇家法院
Charge → IDPC → First Appearance in the Magistrates' Court → Sent to Crown Court → PTPH (Plea and Trial
Preparation Hearing) → Initial Disclosure → Defence Statement → Trial
正式起诉 → IDPC（控方案件初步材料） → 首次出庭（治安法院） → 移送皇家法院 → 认罪与审判准备听
证 → 控方初次披露 → 辩护声明 → 审判
补充
特殊
当治安法官处理一个混合罪行 (Either Way) 时，如果被告还被指控犯有另一个仅限公诉罪行 (Indictable Only)，且两者相关联（例
如基于相同事实），治安法官有权 (Discretion) 将混合罪行一并移送至皇室法院。这是一种裁量权 (Power)，而非绝对义务
(Duty)。
该环节可以陈述
控方必须向法院告知案件事实，并且必须出示被告的前科记录 (Previous Convictions)。
控方和辩方 (Prosecution and Defence) 均有权就案件适合在哪里审理向法院进行陈述。
6. 答辩（部分案件）
Summary Only通常要求立即答辩；
Either-Way通常会先进行答辩，然后决定案件去向
Indictable Only一般不在此阶段进行正式答辩。案件将被移送皇家法院
7. 案件分流
法院决定
案件
最终去向
eithe-way
分配听证会
(Allocation
Hearing) 规则
只适用于
Either-Way
1 推定简易审理 (Presumption of Summary Trial) 法律默认案件应在治安法院 (Magistrates' Court) 审理
2 例外情况 (Exceptions) 只有在以下两种情况下，治安法官才应拒绝受理并将案件移送皇家法院
(Crown Court)：
①量刑权明显不足 (Sentencing powers clearly inadequate)：治安法官单次犯罪最高判刑6个月。12
个月监禁
②异常复杂 (Unusually complex)：涉及复杂的法律、程序或事实问题。
3.被告有权选择陪审团审理，前提是治安法院认为自己可以管辖。
安全网机制 (Safety Net)：如果治安法官受理了案件，审理后发现被告罪行严重，需要判处超过6个月的刑期，他们可以根
据 Committal for Sentence（移交判刑）将案件转给皇家法院。
仅可公诉案件
(s.51 Crime and
Disorder Act 1998)
1 主罪行移送：仅可公诉罪行（Indictable-only）必须立即从治安法院移送至皇家法院。
2 关联罪行跟随：如果仅可即决审判罪行（Summary-only）满足以下两个条件，必须随主罪行一并移送：
🔹 与仅可公诉罪行源于相同案情 (Same circumstances)； 🔹 可处以监禁或剥夺驾驶资格。
8. 案件管理指示法院可作出初步命令：证据披露时间表证人事项专家证据事项下一次听证日期审判时间安排
法律援助
1.司法利益测试 (Interests of Justice Test, IoJ)
失去自由的可能性 (Likely to lose liberty) 失去生计的可能性 (Likely to lose livelihood)
涉及实质性的法律问题被告无法理解诉讼程序等
仅限公诉罪 (indictable only offence)，会自动通过司法利益测试 (interests of justice test)
2.经济状况审查
(Means Test)
第一步：初步审查
(Initial Means Test)
通过 < £12,475：直接获得资助。
失败 > £22,325：在治安法院无资格。
待定中间地带：进入全面审查。
第二步：全面审查
(Full Means Test)
如果总收入在中间地带，则计算年度可支配收入 (Disposable Income)（扣除税收、住房、生活费等）
通过 < £3,398：获得资助。
失败 > £3,398：无资格
领取通用福利金 (Universal Credit)，在经济审查 (means test) 中被“豁免通过” (passported)
表格说明对于离婚 (Divorce) 和大多数私人家庭法案件，默认规则是：不在法律援助范围内。唯一的关键例外：除非有证据证明存在家
庭暴力 (Domestic Abuse) 或涉及儿童保护问题。
各阶段对比
Non-means tested（免经济状况审查）
即无论申请人有多少钱，都不会因为收入高而失去法律援助资格。
（1）Police Station Advice（警局法律咨询）
（2）Care Proceedings（儿童照管程序）
（3）Mental Health Tribunal精神健康审裁处程序
Non-merits tested（免法律依据审查）
法律援助机构不会评估案件是否容易赢。
哪些案件同时属于
Non-means tested + Non-merits tested？
Automatic Legal Aid（自动法律援助）
Police Station Advice
Care Proceedings（父母）
Certain Child Abduction Cases
哪些案件只有
Non-means tested？
某些特殊公共法案件
Exceptional Case Funding 的部分情形
Disclosure
（证据披露）
一、控方
何时披露？
Stage 1：IDPC（Initial Details of the Prosecution Case）
首次出庭（First Appearance）之前或最迟在首次出庭当天提供
内容 Charge Case Summary Witness Statements（部分）
CCTV（部分） Interview Record 其他基础案件材料
Stage 2：Initial Disclosure（正式披露）
Not Guilty Plea（不认罪答辩）之后。
在Magistrates' Court 控方必须：在被告不认罪后尽快披露。
在Crown Court 控方必须：尽量在 PTPH 前披露或按法院命令的时间表披露
Unused Material 中：削弱控方案件的材料支持辩方案件的材料 CPIA Test
Stage 3：Continuing Disclosure 从首次披露开始直到审判结束。发现新的可披露材料：必须继续披露。
二、辩方
何时披露？
核心内容：Defence Statement辩护陈述书。
Defence Witness Details提交时间相同
在Crown Court必须提交，控方完成 Initial Disclosure 后 28 天内。。
Magistrates' Court通常不是强制的。控方完成 Initial Disclosure 后 14 天内。
Indictment
（公诉书）
是案件在刑事法院 (Crown Court) 审理时使用的正式书面指控文件。它列明了被告被指控的一项或多项罪行。该文件由王室（the Crown）起诉，
并在审判开始时的提讯环节向被告宣读。
证据披露补充
案件初步
详情
(IDPC)
在治安法院（Magistrates' Court）第一次聆讯时，控方必须向辩方披露哪些信息。
Criminal Procedure Rules 8.3该规则根据被告人是“被羁押”还是“获准保释”，规定了不同程度的披露义务。
控方的披露义务
取决于被告出庭
时的状态。
In Custody
(羁押)
适用场景：警方拒绝保释，直接押送法院。
必须披露的内容 (CrimPR 8.3(a))：案情摘要 (Summary of the circumstances)
被告前科记录 (Criminal record / Previous convictions)
*因为时间紧迫，不需要提供完整的证人证言。
On Bail
(保释)
适用场景：被告获准保释，自行前往法院。
必须披露的内容 (CrimPR 8.3(b))：
案情摘要 (Summary) 被告前科记录 (Criminal record) 证人陈述 (Witness statements) 证物 (Exhibits)
SQE 考试技巧
看到 "First Hearing"（第一次聆讯）的题目时，第一反应要找被告的状态：
👉 In Custody = 只要 Summary + Record (低配版)
👉 On Bail = 要 Statements + Exhibits (高配版)
逻辑：羁押案件通常是隔夜就要上庭，警方来不及准备完整卷宗；保释案件通常有数周时间准备。
控方提供初步案件详情
(Initial Details of the
Prosecution Case, IDPC)
的时间义务
标准 1：在切实可行的情况下尽快(As soon as practicable)
标准 2 (绝对底线)：在任何情况下，最迟不晚于首次聆讯当日的开始之时
(No later than the beginning of the day of the first hearing)
1. 区分“请求”与“未请求”：
如果被告已请求 (Requested)：控方必须送达 (Serve) 给被告。
如果被告未请求：控方必须提供/备妥 (Make available) 给被告（通常是在法庭上）。
但无论哪种情况，截止时间都是一样的：首次聆讯当日的开始之时。
ROTI (Record of
Tape-Recorded Interview)
是警方对嫌疑人进行警诫面试（Interview under Caution）后的书面记录或摘要
通常由检方（CPS）准备，作为控方案件初步详情 (Initial Details of Prosecution Case, IDPC) 的一部分披露给辩方。
核心程序规则它不能单方面由检方直接呈堂，必须经过辩方确认。若无法达成一致，则需由法官在审前聆讯中裁决。
Special
Measures
(特别措施)
适用于弱势或受恐吓证人（Vulnerable or Intimidated Witnesses）。目的是帮助他们在法庭上作证（例如使用屏风、视频连线）。这并
不等同于允许控方完全向辩方隐瞒证人的身份信息。
儿童证人的询问录音（通常称为 ABE Interview - Achieving Best Evidence）属于高度敏感材料。辩护律师（Solicitor）可以持有录音
副本，但绝对禁止将录音的物理副本或数字文件交给被告（Client）。
辩方披露义务
辩护陈述 (Defence Statement) 的提交义务取决于审讯地点 (Venue of Trial)，而非罪行类别。
对比表
补充
证据
规则
供认的可采性
(Admissibility of Confessions)
1. 压迫 (Oppression) - s.76(2)(a) 包括酷刑、不人道待遇或使用暴力。
2. 不可靠性 (Unreliability) - s.76(2)(b) 因当时的言语或行为（Things said or done），导致该供认可能变得不可靠。
公共利益豁免权
Public Interest Immunity (PII) (CPIA 1996)根据该法第 3(6) 条如果披露某些“敏感材料”(sensitive material) 会损害公共利益，控方可以申请不予披露
Proof of Evidence
（证据证言/证据草稿）
是辩护律师与被告（或辩方证人）面谈后整理出的内部书面文件。它记录了被告对指控的回应以及他们计划在法庭上陈述
的事实版本。这是一份内部工作文件（Working Document）。
衍生问题
当控方（Prosecution）未
能履行证据披露义务
（Disclosure Duties）时，
辩方律师应采取的最佳程序
性策略。
辩方应采取“双重保障”策略：
1首选：申请押后审判 (Adjournment)理由：这是为了确保辩方有足够的时间审查证据并准备辩护。
没有看到证据就进行审判是不公平的。
2备选：申请排除证据 (Exclusion of Evidence) 法律依据：Section 78 of PACE 1984。
如果法庭拒绝押后，辩方应辩称：由于控方逾期送达，辩方无法应对这些证据，接纳这些证据将对
诉讼的公平性产生不利影响（Adverse effect on the fairness of the proceedings）。
证据披露与
程序公正
作证
被告作证义务
《PACE 1984》第79条规定，如果被告要作证，通常必须在任何其他辩方证人之前作证。
Competent (适格): 被告是辩方的适格证人。这意味着如果被告想作证，法律允许他作证。
Not Compellable (不可强制): 被告不是可被强制传唤的证人。这意味着法庭或控方不能强迫被告走上证人席。
配偶是辩方的有资格（Competent）且可强制（Compellable）的证人。但在大多数情况下，配偶对于控方（Prosecution）而言，仅是有资格但不
可强制（Competent but NOT Compellable）的证人。（PACE 1984）第80条
Competent vs Compellable
Competent(适格) 法律允许该人作证 ✔ 适用于被告(可以作证)
Compellable(可强制) 法律可强迫该人作证(否则藐视法庭) ✘ 不适用于被告(不能强迫)
PTPH（Plea
and Trial
Preparation
Hearing）
发生在：案件被送入 Crown Court 之后、正式审判之前。目的：确保案件在进入审判前“ready for trial”（可审理状态）
1. Plea（答辩）被告必须表明：Guilty（认罪）Not Guilty（不认罪） 👉 影响后续整个流程：Guilty → 进入量刑 Not Guilty → 进入完整审前程序 + Trial
2. Case Management
（案件管理指示）
包括：
审判日期（Trial date）审判预计时长（Time estimate）各方时间表（Timetable）证据交换期限（Disclosure deadlines）
3. Issues in Dispute（争议焦点）法院要求双方明确：哪些事实有争议哪些事实不争议法律争点是什么
4. Disclosure Management
（证据披露管理）
控方：已完成 Initial Disclosure 提供 unused material（如需）
辩方：是否需要提交 Defence Statement 是否提出 alibi
5. Witness Management
（证人管理）法院会处理：证人名单交换证人出庭顺序是否需要 witness summons（传票）
6. Expert Evidence
（专家证据）决定：是否允许专家证据专家报告提交时间是否使用 joint expert（共同专家）
7. Applications
（各类申请）
常见包括：
Hearsay（传闻证据）Bad Character（不良品格）Exclusion of evidence（排除证据）Abuse of process（程序滥用）
8. Trial Directions（审判指示）法院会最终确定：Trial start date Trial length Witness order Bundles（证据卷） Logistics安排
再次审前
听证会的要求
一般原则 PTPH 之后，原则上不应再举行进一步的审前听证会。
例外
为了发出指令以确保审判有效进行 (Directions for an effective trial)；或者
为了设定询问证人或被告人的基本规则 (Set ground rules for questioning)。
审前程序
各项申请总结
时间：
尽早申请就行，
除非法官
出规定
一、证据可采性申请
（Admissibility
Applications）
1. Hearsay（传闻证据）申请内容：是否允许使用非当庭证人陈述替代证人出庭的书面/口头陈述
2. Bad Character Evidence（不良品格证据）申请内容：是否允许引入：被告过去犯罪记录不良行为历史
3. Confessions（供述证据）申请内容：是否排除被告供述
4. Exclusion of Unfair Evidence（排除不公平证据）要求法院排除：不公平获得的证据会损害审判公平的证据
二、程序性申请
（Procedural
Applications）
5. Abuse of Process（程序滥用）辩方请求：终止或暂停案件。理由：起诉延误严重无法获得公平审判滥用司法程序
6. Stay of Proceedings（中止诉讼）案件永久或暂时停止
三、证人相关申请
（Witness Applications）
7. Witness Summons（证人传票）强制证人出庭
8. Special Measures（特殊保护措施）屏风作证视频连线中间人提问证词录像播放
四、专家与证据管理申请
9. Expert Evidence Application（专家证据）是否允许专家证据是否指定 joint expert 专家报告交换时间
10. Trial Timetable / Directions Application 请求法院：延期审理调整时间表修改证据交换期限
五、认罪相关申请
（Plea-based Applications）
11. Plea Bargain / Basis of Plea 认罪基础协议控辩对事实的共同版本
12. Newton Hearing（牛顿听证）被告认罪，但对事实有争议
审前裁定
Pre-trial Ruling
通常发生在：Case Management / PTPH / Pre-trial hearing 阶段
是在为正式起诉的审讯 (Trial on Indictment) 做准备时，就法律和证据事项作出的具有约束力的决定。
Trial Readiness Review
审判准备审查
法院在审判前的最后一次检查，确认案件是否已经“ready for trial（可以开庭）”
通常发生在：Crown Court（皇家法院） trial 前的最后阶段（PTPH之后、开庭前不久）
结果
1. Case is ready for trial
2. Adjournment（延期）
起诉书草案
起诉书草案 = CPS在皇家法院准备的指控草稿（列明罪名和事实），必须在PTPH前完成，并在审判前定稿为正式起诉书。
与初步披露的区别
Draft Indictment = “你被告什么”
Initial Disclosure = “为什么控方认为你有罪”
Draft Indictment必须在 PTPH 前完成，Initial Disclosure必须尽快提供（PTPH前后）
辩方申请撤销控罪的
“Dismissal”机制
1. Abuse of Process（pre-trial）时间✔ pre-trial（任何阶段）结果👉 stay proceedings（终止案件）
2. No Case to Answer（trial中）时间✔ after prosecution case 结果👉 judge directs acquittal
审判 → 裁决
→ 量刑
流程
Opening
of court
（开庭）
Court actions:
Defendant is arraigned（宣读指控并答辩：guilty / not guilty）
Jury sworn in（如有陪审团） 👉 Crown Court = Judge + Jury 👉 Magistrates’ Court = Judge OR Lay Magistrates (no jury)
Judge gives preliminary directions（初步指示） telling jury how to behave + how trial will work, not deciding the case
Prosecution opening speech
（控方开案陈词）
Outline of prosecution case 向法庭“介绍案件是什么”，而不是“证明案件成立”
Summary of evidence ✔ 证据概述，但注意限制：不能进行“证据评价”或“说服陪审团”
What the prosecution intends to prove 控方要证明的法律要素
辩方只有在打算传唤除被告本人以外的证人 (witnesses as to fact other than the defendant) 时，才有权做开案陈词。
Prosecution case
（控方举证）
Procedure:
Prosecution calls witnesses
（控方传唤证人）
Examination-in-chief
（主询问）
由控方律师提问
特点：只能提出非诱导性问题
（non-leading questions）
目的是让证人自己讲述事实👉
例如：“你当时看到了什么？”“事
情发生在哪里？”
如果检察官没有遵守，法官会要求检察官重述问题 (Rephrase)，
改用非诱导性的方式提问。
关键例外 (Exceptions)
在以下情况中，允许在主问中使用诱导性问题：
介绍性事项 (Introductory matters)：如姓名、地址、职业。
无争议事实 (Undisputed/Agreed facts)。
引出否认 (To elicit a denial)：为了让证人直接否认某个具体的指控。
敌意证人 (Hostile witness)：经法庭许可后。
Cross-examination
（交叉询问）
由辩方律师提问
目的：挑战证人可信度找出矛盾削弱控方证据
👉 可以用：leading questions（诱导性问题）强烈质疑证词
Re-examination
（再询问）
由控方进行（可选）
目的：澄清交叉询问中的混淆修复证人证词 ⚠️ 不能提出新主要内容
举证责任的“
二步走”机制
1 辩方 Defence 证据责任Evidential Burden
辩方只需提出足够的证据（raise the issue），使自卫成为一个值得讨论的问题。这被称为“空气中的现实感”（an air of reality）。
辩方不需要证明自卫成立。
2 控方 Prosecution 法律责任Legal Burden
一旦辩方履行了证据责任，重担就回到了控方肩上。控方必须证明被告并非出于自卫。
标准：排除合理怀疑 (Beyond Reasonable Doubt)
“无须答辩”申请
（如有）
Galbraith
两步测试
第一步：有没有证据？
如果完全没有证据证明犯罪要素
✔ → 必须判定 No Case to Answer ✔ → 被告直接无罪释放
第二步：证据是否“太弱”？
即使有证据，但是否：非常不可靠（wholly unreliable）不足以支持定罪任何合理陪审团都不会定罪
✔ → 仍然可以判 No Case to Answer
Defence case
（辩方答辩） Options:
Call witnesses（传唤证人）配偶作证的法律规则
一般来说，配偶是适格证人，但不是可强制证人。
例外：
何时可强制？
针对配偶本人的暴力行为。
针对未满16岁 (Under 16) 之人的暴力行为。
针对未满16岁之人的性犯罪。
Call defendant (optional)被告出庭作证被告有权但无义务作证
Present expert evidence（专家证据）
Or remain silent（保持沉默）
Closing speeches
（结案陈词）
Prosecution:
几乎必做
（必须说服有罪）
Summarise evidence（总结证据）
Argue burden of proof met（证明标准已达成）
Emphasise inconsistencies in defence（指出辩方矛盾）
例外如果被告：没有法律代表 (Unrepresented) 且没有传唤除自己以外的任何事实证人那么，控方不得做结案陈词。
Defence:
通常做，但可
策略性放弃
Highlight reasonable doubt（强调合理怀疑）
Attack reliability of prosecution evidence（质疑控方证据）
Emphasise legal burden remains on prosecution（强调举证责任未转移）
Judge’s directions
（法官指示法律）
Judge directs jury 👉 Judge directs the jury on law (burden, standard, elements), while jury decides the facts
👉 Jury decides facts 👉 Judge decides law
补充
当证人可能不可靠
（Unreliable）
时，法官应如何指
引陪审团。
法官没有义务必须给予补强证据警告（Corroboration Warning）。
但是，法官有酌情权（Discretion）警告陪审团：在依赖该证人证言定罪时
需“特别谨慎”（Exercise caution）。
在涉及证人可信度（Credibility）的题目中，如果看到"Mandatory"（必须/强
制），通常是错误的。现代英格兰证据法倾向于给予法官"Discretion"（酌
情权）来决定是否需要警告陪审团。
Verdict
（裁决）
分类
Crown Court
Jury options:Guilty（有罪）/ Not guilty（无罪） ✔ 只判断事实
Jury 决定方式
Crown Court
✔ 1. Unanimous verdict（一致裁决）所有人同意
✔ 2. Majority verdict（多数裁决）例如 10–2 或 11–1（规则取决于审判时间）
11 名陪审员允许 10-1 10 名陪审员允许 9-1 9 名陪审员不允许多数裁决
✔ 3. Hung jury（僵局）👉 无法达成决定结果：可能 retrial（重审）
法官不能立即接受多数裁决。陪审团必须先进行商议(Deliberation)。法律规定：不少于 2 小时。
Magistrates’ Court Magistrates 或 District Judge 作出 verdict事实 + 法律一起决定
标准
✔ 1. Guilty（有罪）👉 控方已证明所有犯罪要素
✔ 2. Not Guilty（无罪）👉 控方未能达到证明标准
Sentencing
量刑如有罪
谁负责？
Crown Court Judge（法官）负责量刑
Magistrates’ Court Magistrates 或 District Judge 负责量刑
量刑
依据
1️⃣ Sentencing guidelines（量刑指南）核心目标是确保总刑期对所有犯罪行为是公正且相称的 (just and proportionate)
2️⃣Aggravating factors
（加重因素）例如使用暴力计划性犯罪（premeditation）受害人弱势（vulnerable victim）重复犯罪（recidivism）
3️⃣ Mitigating factors
（减轻因素）
例如初犯（first offender）认罪（early guilty plea）悔罪态度精神压力或个人困难
认罪
“最早机会”
治安法院首次聆讯 (First Hearing)，可以计算 1/3 减刑的起点。
首次聆讯之后减刑幅度开始滑坡 (Sliding Scale)，从 1/3 降至 1/4，最后降至 1/10 (审判当天)。
4️⃣ Pre-sentence report
量刑前报告 PSR
由缓刑服务机构（Probation Service）制作的一份专业报告内容包括：被告背景再犯风险改造可能性
Probation Officer（缓刑官）制作 PSR
量刑
步骤
确定每项罪行的单独刑罚。
决定刑期是连续执行 (Consecutive)
还是同期执行 (Concurrent)。
同期执行
多项刑期同时开始执行，以最长的一项为实际刑期。
多项罪行源于同一事件（same incident）或同一犯罪行为（same course of conduct）
连续执行
一项刑期结束后，再开始执行下一项，总刑期为各项刑期相加。
多项罪行属于不同事件（separate incidents）、不同受害人或不同犯罪目的，彼此独立
量刑指示
的效力
当被告在治安法院（Magistrates' Court）请求量刑指示时，法院会告知如果被告现在认罪（pleads guilty），判决是否会包含监禁
（custodial sentence）。如果治安法官给出的指示是非监禁刑罚（Non-custodial），其法律效力如下：
情况 A：被告改为认罪
法院（包括治安法院和可能移交至的刑事法院）受该指示约束。法院不能判处监禁刑罚。
情况 B：被告坚持不认罪
量刑指示失效。如果被告随后经审判被定罪，法院可以判处任何合适的刑罚，包括监禁。
又犯
新罪
缓刑期间
又发新罪
激活事件
被告在被证明有罪之前是无辜的。因此，只有当被告：被定罪 (Convicted)；或者认罪 (Pleads Guilty)
且该新罪行发生在缓刑的执行期间 (Operational Period) 内，法院才有权处理之前的缓刑。
法院的
处置选项
一旦确认被告在执行期间犯下新罪（即激活事件成立），法院必须激活刑罚，除非这样做是不公正的
四种法定权力的选择
1. 按原条款激活 (Activate on original terms):执行原本判处的12个月监禁。
2. 按变更条款激活 (Activate on altered terms):执行监禁，但缩短刑期
（例如，将12个月减为9个月）或改变社区要求。
3. 处以罚款 (Fine):不激活监禁，改为罚款（最高 £2,500）。这是监禁的替代方案。
4. 延长执行期间 (Extend operational period):延长缓刑期，以便进一步观察。
违反社区令
通常情况下，如果原始罪行未达到监禁门槛 (Custody Threshold)，法院不能判处监禁。
但是，法律对此有一个重要的例外：故意且持续的违规。
法院有三种
主要选择
修改命令：增加更繁重的要求（如延长无偿工作时间）。
罚款：对违规行为处以罚款（最高 £2,500）。
重新判刑 (Re-sentence)：撤销原社区令，并针对原始罪行重新判刑。
Possible
outcomes
Custodial sentence
（监禁）
Immediate imprisonment（立即监禁）
Suspended sentence
（缓刑）
法院必须首先满足判处监禁的法定条件，然后才能考虑是否暂缓执行。
步骤
第一步：是否必须监禁？(The "So Serious" Test)
罪行是否严重到罚款或社区令都不足以惩罚？
第二步：是否可以缓刑？(Suspension)
如果有减刑情节（如品格良好），是否可以暂缓执行？
刑期范围：监禁刑期在 14天到 2年之间。
Community order（社区令）社区服务戒毒/治疗项目电子监控
Fine（罚款）常见于轻罪
Discharge
（绝对/有条件释放）
✔ Absolute discharge 不处罚，但有罪记录
✔ Conditional discharge 若再犯 → 重新量刑
附加刑：Ancillary orders (confiscation, restraining orders) 附加命令（没收令、限制令）
在做量刑题时，牢记“阶梯原则”：
罚金/释放：门槛最低。
社区令 (Community Order)：门槛是 "Serious enough" (足够严重)。
监禁 (Custody/Suspended)：门槛是 "So serious that..." (如此严重以至于其他刑罚都不行)。
题目问缓刑，必须先找 "So serious" 这个关键词。
一事不再理原则
的例外
传统原则：根据普通法，如果被告曾被宣告无罪 (Autrefois acquit)，通常不能因同一罪行再次受审。
例外情况：Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003) 第10部分引入了重大改革。对于特定的严重罪行 (Qualifying
Offences)，如果出现“有力和可信的新证据” (New and Compelling Evidence)，可以推翻无罪判决并重审。
Acquittal → Double jeopardy rule → Exception → New + compelling + justice → Retrial
补充
盗窃罪的
“三振出局”规则
如果被告满足“三振出局”（Three Strikes Rule）条件，法院必须判处至少3年监禁。
程序影响：如果该规则适用，案件必须移送皇室法院（必须按 Indictable only 处理），治安法官无权保留。
拘留与培训令
DTO相关的问题
如果题目给出了具体的刑期数字（如4个月），一定要警惕！特别是当这个数字处于法定最低门槛（DTO 最
低4个月）或最高门槛（裁判法院最高6个月/12个月）边缘时，认罪减刑 (Credit) 往往是解题的关键变量。
Youth and
Vulnerable Defendants
青少年与弱势被告
Youth court jurisdiction
青少年法院管辖
一般原则 (General Rule) 绝大多数未满18岁的青少年（Youths）应在青少年法庭 (Youth Court) 接受简易审判。
这适用于几乎所有罪行，即使是成年人必须在刑事法院审理的“仅限公诉罪行” (Indictable-only offences)。
青少年司法原则：👉 Custody should be a measure of last resort.监禁应作为最后手段使用。
例外情况：
何时去
刑事法院？
杀人罪 (Homicide): 如谋杀 (Murder) 或过失杀人 (Manslaughter)。
与成年人共同被控 (Jointly charged with an adult): 为了司法利益可能一同移交。
如果成年共同被告（Co-accused）在 Magistrates' Court（治安法院）进行简易审判 (Summary Trial)，且该青少年
也表示不认罪 (Pleads Not Guilty)：青少年必须 (MUST)与成年人一起在治安法院受审。
危险罪犯 (Dangerous Offender): 需要延长刑期以保护公众。
严重罪行
Grave
Crimes
罪行性质严重：成年人可判14年以上监禁的罪行；或者特定的性犯罪（如本题中的 Sexual Assault）或枪支犯罪。
量刑需求超限:青少年法庭认为其最大量刑权力（24个月的拘留与培训令 DTO）不足以惩罚该罪犯，
需要根据《2020年量刑法》判处长期拘留。
此种情况中，法院必须问自己：是否存在判处超过2年拘留的“确实有可能 (Real Prospect)”？
如果不确定，青少年法院应先审理。
哪个法院
时间节点
的判定
1️⃣ Date of Offence（案发日）👉 犯罪发生时年龄仅用于判断责任背景 ❌ 不是最终管辖决定点
2️⃣ Start of Proceedings / First Appearance（首次出庭日）⭐（最重要） 👉 一般管辖锁定点
如果当时 <18 → Youth Court ；如果 ≥18 → Magistrates / Crown Court（成人体系），青少年法庭（Youth Court）仍然保留管辖权
3️⃣ During Proceedings（审理过程中） 👉 可能跨越 18 岁生日 ❌ 不改变法院管辖 ✔ 程序继续原法院
Diversion
and measures
分流措施
目的将青少年尽可能从正式刑事司法程序中分流出来，避免过早进入法院体系。
Informal Resolution非正式处理
Youth Caution青少年警告
Youth Conditional Caution附条件青少年警告
rehabilitation measures
康复措施
目的帮助青少年改正行为，减少再次犯罪风险。
Youth Rehabilitation Order (YRO)青少年康复令
转介令
(Referral Order)
处理初犯青少年的主要判决方式。
如果满足以下所有条件，
法院必须（Must）
下达转介令：
被告认罪 (Pleads guilty)
罪行可判监禁 (Imprisonable offence)
法院不打算判处监禁或绝对释放 (Not custody or absolute discharge)
关键点：被告没有任何前科 (No previous convictions)
如果被告认罪，但有前科 (Has previous convictions)，法院的权力变为：
只要被告从未被下达过转介令，法院可以（May/Discretion）选择下达转介令，但不是必须的。
拘留与培训令
（Detention and
Training Order, DTO）
适用对象：DTO 适用于12-17岁的青少年。
12-14岁的特殊限制：对于12-14岁的儿童，通常要求其为惯犯 (Persistent Offender) 才能判处 DTO。
刑期限制：DTO 的法定最短期限为4个月，最长为24个月。
认罪减刑 (Credit for Guilty Plea)：及早认罪通常可获得刑期减免（如1/3）。
5. Evidence in
Criminal Trials
刑事证据规则
Relevance and admissibility
相关性与可采性所有可采证据都必须具有相关性，但并非所有相关证据都具有可采性。
Exclusion of unfair evidence
不公平证据排除如果采纳证据会损害诉讼公正性，法院可以将其排除，尤其适用 PACE 1984 第76条和第78条。
Confessions and admissibility of statements
供述与陈述可采性
供述原则上可采，但若控方无法证明其并非因压迫或导致不可靠的情形取得，则必须排
除；此外，如采纳会损害审判公正性，也可依据 PACE 1984 第78条排除。
Identification evidence
识别证据
是指：👉 证人声称能够识别被告是实施犯罪的人。
当案件全部或主要依赖识别证据时，法官必须给予 Turnbull 警告，提醒陪审团特别谨慎，因为
即使诚实的证人也可能认错人。
Expert evidence 专家证据帮助法院理解普通人无法自行判断的专业问题。
Corroboration and
credibility issues
佐证与可信性问题
Corroboration 是指：独立证据（independent evidence）支持另一项证据的重要部分，并将被告与犯罪联系起来
一般而言，法律并不要求必须存在佐证；只要陪审团认为证人可信且可靠，即使只有一名证人的证言也可以定
罪。对于不可靠证据是否需要警告陪审团，通常属于法官的酌情决定。
书面陈述
Written Statement
在满足特定条件时，其效力等同于证人出庭所作的口头证词（Oral Evidence），属于无争议的证人证言
4 个
必要条件
签署 (Signed): 陈述人必须在文件上签名。
真实性声明 (Declaration of Truth): 必须包含声明，表示内容属实，且知晓若作伪证将受法律制裁。
送达 (Served): 必须送达给诉讼的其他各方。
无异议 (No Objection): 对方在规定时间内（通常为送达后7天或14天内）未提出反对。
Hearsay
evidence
rules
传闻证据
规则
定义（Definition）：庭外陈述（out-of-court statement）被用来证明其内容真实（truth of its contents）。
一般原则：传闻证据在刑事诉讼中通常不可采纳 (Inadmissible)，除非符合法定的例外情况 (s.114(1) CJA 2003)。
法定例外
Statutory
Exceptions
法律明确规定允许例如：商业文件；某些官方记录；儿童证据的特别规定等。
所有当事人同意
符合司法公正利益s.114(1)(d)
证人无法出庭 CJA 2003 s.116 Unavailable Witness Exception
商业文件及其他文件CJA 2003 s.117
Business and Other Documents
适用于：商业记录；医疗记录；银行记录；公司记录；自动生成的业务文件。
要求：文件在业务过程中制作；制作者具有相关知识或合理相信信息真实。
先前不一致陈述
Previous Inconsistent Statements
若证人在庭上作证，但：与先前陈述矛盾；则先前陈述在一定情况下：既可用于：
impeach credibility（攻击可信性）；也可作为：evidence of its truth（证明内容真实）
先前一致陈述用于：反驳捏造指控证明陈述时间点支持证人可信性
Res Gestae
事件组成部分原则（事实经过例外）
陈述与事件同时发生或紧密相关，以致：几乎不存在捏造可能。
受害人大喊：“他拿刀刺我！”由于陈述与事件同时发生，被认为较难捏造。
Confessions供述被告自己的供述：通常可作为证据。即使：属于庭外陈述；从技术上构成 hearsay；
Reputation as to Character品格声誉证据
Interests of Justice Exception 即使不符合其他例外，法院仍可采纳传闻证据：符合司法公正利益。
司法公正的保障措施（Safeguards）即使符合例外：法院仍可：Exclude Evidence排除证据。
常考
当证人因
控方过失
而缺席时
虽然证人确实在英国境外（Section 116(2)(c)），但该条款要求控方证明“无法合理切实地确保其出
庭”（not reasonably practicable to secure attendance）。
关键点：证人的缺席是由于控方提供了错误信息造成的。法院通常认为，如果申请方自身的过失导致了证人缺席，那
么他们不能声称“无法合理确保出庭”。因此，基于 Section 116 的申请很可能会失败。
当具体的 Section 116 条件无法满足（例如因为控方有过错）时，控方唯一的出路是请求法院行使自由裁量权。Section
114(1)(d) (Interests of Justice)
Bad
character
evidence
不良品格
证据
定义：
根据 Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003) 第98条和第112条，不良品格包括：犯罪行为 (Commission of an offence)；或其他应受
谴责的行为 (Other reprehensible behaviour)。也就是除了刑事犯罪，其他行为也可能算。
Seven
Gateways
七大准
入通道
Gateway (a): Agreement of All Parties
所有当事人同意
s.101(1)(a)控辩双方均同意该证据进入法庭。一旦双方同意，法庭通常会接纳。
例子：被告承认其过去有诈骗前科，并同意将其作为背景事实呈堂。
Gateway (b): Defendant Introduces the Evidence Himself
被告自行提出该证据
s.101(1)(b)包括：被告亲自作证提及；被告律师主动提出；辩方在盘问中引出
例子：被告说：“我以前确实因为盗窃被定罪，但已经改过自新。
Gateway (c): Important Explanatory Evidence
重要解释性证据
s.101(1)(c)必须满足：没有该证据，陪审团将难以正确理解案件；该证据对理解案
件整体背景具有重要价值。常见用途解释双方关系；解释事件背景；解释案件发生
经过。
例子：被告长期参与帮派活动，该背景有助于解释枪击事件发生原因。
Gateway (d): Important Matter in Issue
Between Defendant and Prosecution
与控方争议的重要事项有关
包括：(1) Propensity to Commit Offences实施同类犯罪的倾向
s.103(1)(a)例如：多次诈骗前科；多次性犯罪前科；多次暴力犯罪前科。
可用于证明：被告具有实施该类犯罪的倾向（propensity）。
(2) Propensity to Be Untruthful不诚实倾向s.103(1)(b)
例如：伪证；欺诈；虚假陈述。但法院强调：仅有一般犯罪前科，并不当然证明其爱撒谎。
重要限制：s.101(3)即使符合 Gateway (d)，法院仍必须排除那些：
对诉讼公平造成重大不利影响（such an adverse effect on the fairness of the proceedings）的证据
Gateway (e): Substantial Probative Value in Relation
to an Important Matter Between Defendants
对共同被告之间的重要争议事项具有重大证明价值
s.101(1)(e)适用于：Co-defendant v Co-defendant
要求：存在共同被告；涉及双方争议的重要事项；证据具有重大证明价（substantial
probative value）
例子：A 与 B 被控抢劫。A 主张：是 B 策划并实施了多次类似抢劫。B 的类似抢劫前
科可能被接纳。
Gateway (f): Correcting
a False Impression
纠正被告造成的错误印象
s.101(1)(f)若被告向法庭展示自己：品格良好；从未惹事；一向诚实；一向守法；则控方可提出不良
品格证据予以纠正。常见方式被告：自己作证；通过律师陈述；向警方陈述；在庭外公开表示。
例子：被告说：“我一辈子从没做过违法的事情。”控方可提出其盗窃前科反驳。
Gateway (g): Attack on Another
Person's Character
被告攻击他人品格
s.101(1)(g)若被告攻击：证人品格；被害人品格；共同被告品格；则控方可提出被告自己的不良品格证据。
攻击方式包括指控证人撒谎；指控被害人有犯罪倾向；指控共同被告是罪犯；提出他人前科。
经典例子被告：“证人是个惯偷，所以不可信。”控方：可以引入被告自己的盗窃前科。
记忆表
看到 "Bad Character" 时，请按以下步骤思考：
定义：是否包含“应受谴责的行为”？（不仅是定罪，也包括纪律处分、被指控但未定罪的行为等）。
采纳：是否符合 7 Gateways 之一？（最常见的是攻击他人信誉或显示犯罪倾向）。
排除：法官是否会因“不公平”而排除它？
因此，答案通常是“可能被采纳” (May be admissible)，而不是绝对的“是”或“否”。
例子
被告试图贿赂控方证人 (Bribing witnesses)威胁受害人 (Threatening the victim)，被视为案件事实的一部分。它作为显示被告“有罪意识”
(Consciousness of Guilt) 的相关证据，通常是可以直接采纳的。
当被告试图通过谎言建立虚假的正面形象时，首选的法律路径是 s.101(1)(f) Correcting a false impression。
如果被告在诉讼过程中给出了虚假印象 (False Impression)，控方可以申请引入被告的不良品格证据来纠正这一印象。
根据 s.105 的补充规定，控方不仅可以交叉询问，还可以呈交证据 (put evidence) 来证明被告在撒谎（例如军队的记录证明他没服役，或者引入他
的前科来证明他并非所谓的"正派人"）。
反对不良品格
证据的程序
当控方（Prosecution）发出通知意图引入被告的不良品格证据时，如果辩方（Defence）想要反对，必须遵守以下严格的时限：
动作：向法院提出申请 (Application to the court)。
对象：送达给法院官员 (Court Officer) 和控方。
时限：在收到控方通知后的 10 个工作日 (10 business days) 内。
非被告人的
不良品格证据
三种情况之一
（Gateways）
下可被采纳
重要的解释性证据
(Important explanatory evidence)；
必须是“重要的解释性证据” (Important explanatory evidence)。
且其对理解整个案件的价值必须是“实质性的” (Substantial)
具有实质性的证明价值
(Substantial probative value)；
必须具有“实质性的证明价值” (Substantial probative value)。
针对的事项必须是“诉讼中的争议事项” (Matter in issue)。
且该事项在整个案件背景下具有“实质性的重要性” (Substantial importance)
各方同意 (Agreement of the parties)。
非法获取
证据的排除
根据《1984年警察与刑事证据法》第78条，如果法庭认为采纳某项检控方证据会对诉讼程序的公正性(fairness of the proceedings)产
生不利影响(adverse effect)，法庭有自由裁量权(discretion)排除该证据。
PACE 1984 s.76当辩方质疑供词的可采性时，法庭必须举行“案中案”审理，即 Voir Dire。
根据 s.76(2)，如果辩方声称供词是通过以下方式获得的，法庭必须排除该供词：
(a) 压迫 (Oppression): 如酷刑、非人道待遇、暴力威胁。
(b) 不可靠 (Unreliability): 因所言或所行之事 (things said or done)，导致供词不可靠。
看到“非法搜查”、“违反 PACE Codes”获取的证据：
首先寻找提及 s.78 PACE 或 "fairness of proceedings" 的选项。
警惕包含 "Must" (必须)、"Compel" (强迫) 或 "Automatically" (自动) 的绝对化选项——证据排除通常是自由裁量权(Discretion)
控方如何阻止
辩方引入非法证据
非法获取的证据：对于辩方而言，即使证据是非法获取的（例如偷来的医疗记录），只要它与案件高度相关且有助于辩护，法
院通常会允许采纳。
✅ 普通法相关性原则 (Common Law Principle of Relevance)基本原则：只有相关的证据 (Relevant Evidence) 才是可采纳的
(Admissible)。如果证据与案件争议事实无关，法院有权将其排除。
不利推断
(Adverse
Inferences)
如果被告在被捕、讯问或指控时，未提及他在审判中作为辩护依据的事实，而该事实是他在当时情况下按理应当提及
(reasonably expected to mention) 的，法庭可以据此作出不利推断。
衍生：律师的职责
与客户自主权
1. 告知义务 (Duty to Advise)：律师必须确保客户完全理解“沉默”可能带来的法律后果（即上述的不利推断）。
2. 客户自主权 (Client Autonomy)：是否回答问题最终由客户决定。律师是顾问，不是决策者。客户有权拒绝律师的建议。
当事人认罪
与无罪辩护
律师对法庭负有不得误导法庭 (Duty not to mislead the court) 的义务，同时对当事人负有保密义务 (Duty of confidentiality)。
当客户私下承认有罪（Guilty），但坚持在法庭上做无罪辩护（Not Guilty plea）时，律师
可以继续代理 (Continue to act)：只要当事人明白律师受到的限制，律师可以继续代表当事人出庭。
挑战控方证据 (Test prosecution evidence)：律师可以盘问控方证人，指出其证词中的矛盾或证据链的缺失。
上诉
Appeals and
Post-Trial Procedure
上诉与审后程序
Appeals from the
Magistrates' Court
by Grounds
治安法院上诉
1. Appeal Against Conviction
对定罪上诉
上诉法院：Crown Court 皇家法院
上诉人：仅限被告
无需申请许可（No leave required）
上诉理由
治安法院上诉到 Crown Court 不需要证明法律错误。
被告认为事实认定错误法院错误评价证据证人可信度判断错误裁决不合理
上诉期限必须在：Sentence Date 起 15 个工作日内提出：Notice of Appeal上诉通知
审理方式 Rehearing重新审理
Crown Court 的组成通常由1 名 Crown Court Judge + 2 名 Magistrates共同审理。没有陪审团（No Jury）
新证据的态度 Crown Court 可以接纳：只要法院认为有助于公正裁决即可。
Crown Court 的权力
Confirm Conviction维持定罪
Quash Conviction撤销定罪
Substitute Another Finding改作其他裁定
Remit the Case发回处理
Deal with sentence 处理刑罚（可以加重的）
上诉结果
Appeal Allowed上诉成功定罪撤销被告无罪释放
Appeal Dismissed上诉失败原定罪维持
2. Appeal Against Sentence
对刑罚上诉
适用情况刑罚过重量刑原则适用错误法院未考虑减轻因素
上诉法院 Crown Court 皇家法院
上诉人：仅限被告
无需许可：不需要向地方法院申请“上诉许可” (Leave to appeal)。
上诉理由
Grounds of Appeal
Sentence Too Severe刑罚过重例如：罚金过高社区令过重监禁期限过长
Wrong Sentencing Principle适用了错误量刑原则例如：适用错误量刑指引误解法定最高刑
Failure to Consider Mitigation 未考虑减轻情节例如：认罪减刑（Credit for Guilty Plea）
良好品格（Good Character）悔罪表现（Remorse）
Disproportionate Sentence刑罚与罪行不相称
上诉期限必须在：Sentence Date 起 15 个工作日内提出：Notice of Appeal上诉通知
审理方式
Rehearing重新审理。但审理重点是：Sentence Only仅审查刑罚问题通常不会重新审理是否有罪。
裁决：采取简单多数制。这意味着非专业法官 (Lay Magistrates) 可以投票否决专业法官。
人员限制：参与上诉审理的非专业法官不能参与过原审。
Crown Court 的组成通常由1 名 Crown Court Judge + 2 名 Magistrates共同审理。没有陪审团（No Jury）
Crown Court
的权力
Confirm Sentence维持原判
Reduce Sentence减轻刑罚例如：缩短监禁期减少罚金减轻社区令要求
Increase Sentence加重刑罚
Substitute Another Sentence改判其他刑罚例如将罚金改为社区令将一种社区令改为另一种社区令
上诉结果
上诉成功减刑改判其他刑罚
上诉失败原判维持
刑罚加重比原判更重
3. Appeal on a Point of Law/
Excess of Jurisdiction
就法律问题上诉/
因超越管辖权上诉
上诉法院： High Court (King's Bench Division) 高等法院国王法院庭
上诉人：被告或者控方
上诉
理由
Error of Law
法律错误
例如：错误解释法条适用错误法律标准误解犯罪构成要件错误适用证据规则
常见例子法院错误理解：Self-defence 正当防卫 Hearsay 传闻证据 Bad Character 不良品格证据
Excess of Jurisdiction超越管辖权例如对无权审理的案件作出裁决作出法律无权作出的命令超出法定量刑权限
注意：不适用于事实争议
程序
Step 1申请治安法院陈述案件Request the Magistrates' Court to State a Case.
Step 2治安法院制作：Case Stated 内容包括：已认定事实法律问题作出裁决的理由
Step 3提交：High Court (King's Bench Division)由高等法院审查。
上诉期限必须在：21 Days内申请 Case Stated。
审理方式
Review法律审查
注意：不是：Rehearing重新审理
高等法院通常不会：重听证人重审事实接纳新证据
High Court 的权力
Affirm 维持原判
Reverse 撤销原判
Amend修改裁决
Remit 发回重审将案件发回治安法院按正确法律原则重新处理
新证据的态度 No Fresh EvidenceCase Stated 关注法律问题而非事实问题。
注意：
针对终结性裁决的上诉 (Appeal against Terminating Rulings)控方可以对法官在审判中
途作出的、导致案件终止的裁决（例如“无须答辩” No case to answer）提起上诉。
一旦案件在皇室法庭 (Crown Court) 由陪审团审理并作出无罪裁决 (Acquittal)，控方通常没
有针对该裁决的上诉途径。
除非题目明确提到发现了“新的、令人信服的证据” (New and compelling evidence) 触发了
《2003年刑事司法法》下的重审机制，否则不要选任何允许上诉的选项。
5. Appeal for Procedural Unfairness
因程序不公上诉
申请法院： High Court，具体是Administrative Court行政法院
救济方式 Judicial Review 司法复核
核心
上诉理由
Illegality 非法决策者误解或错误行使法律权力。例如：适用错误法律标准行使不存在的权力
Irrationality 不合理决定荒谬到任何合理法院都不会作出。例如：完全无视关键证据裁决明显不合理
Procedural Impropriety
程序不当
包括：未给予公平听审机会未允许当事人陈述意见存在偏见（Bias）
违反自然公正原则（Natural Justice）未遵守法定程序
时间限制
必须：Promptly及时提出
并且：In Any Event Within 3 Months最迟通常不超过 3 个月。
审理方式
法院通常不会：重审事实重听证人
而是审查：Decision-Making Process决策过程是否合法
High Court
的救济措施
Quashing Order撤销令撤销原决定。
Mandatory Order强制令要求机关重新履行法定义务。
Prohibiting Order 禁止令禁止继续违法行为。
Declaration 宣告声明法律地位。
6. Challenge to Bail Decision
对保释决定提出挑战
适用情况拒绝保释不合理保释条件
上诉法院 Crown Court
检方也可对
准予保释提出挑战
仅适用于：Imprisonable Offences可判监禁罪行
前提：CPS Opposes Bail控方在法庭立即表示反对。Notice of Appeal控方立即通知上诉。
Risk of Failing to Surrender潜逃风险
Risk of Further Offending再犯风险
Risk of Interfering with Witnesses干扰证人风险
Risk of Obstructing Justice妨碍司法风险
Defendant Already on Bail保释期间再次犯罪
Own Protection为保护被告自身安全
从皇家法院到
上诉法院的上诉
简要概括
需要申请上诉许可（Leave to Appeal）
许可可以由：原审法官（Trial Judge）签发；或Court of Appeal (Criminal Division)签发（若原审法官拒绝）
Conviction (定罪) = 严肃
= 需要多数票 = 3 Judges
定罪上诉涉及推翻有罪判决，事关重大。需要奇数法官以确保在意见不一致时能形成多数决 (Majority Decision)。
其中包括一名上诉法院法官，以及两名高等法院法官，或一名高等法院法官和一名特别任命的高级巡回法官
Sentence (量刑) = 相对较轻
= 2 Judges (通常)
如果是针对量刑 (Sentence) 的上诉，通常由 2名法官审理。因为量刑上诉通常只涉及刑期减少，如果两名法官意见
不一，上诉通常会被驳回（维持原判），不会造成像“定罪僵局”那样严重的后果。
Leave (许可阶段) = 筛选 = 1 Judge （Trial Judge 审判法官或 Court of Appeal 单法官）
核心法则 (The Golden Rule)
皇家法院在上诉听证后，可以确认、推翻或变更判决。
关键限制：皇家法院判处的刑罚，必须是治安法院在原审时有权判处的刑罚。
皇家法院的上诉
1. Appeal Against Conviction
对定罪上诉
谁可以上诉 Convicted Defendant被定罪的被告
上诉法院：Court of Appeal (Criminal Division)
必须取得：上诉许可来源：Trial Judge 审判法官或 Court of Appeal 单法官
上诉时限：针对定罪提出从上诉的28天时限定罪之日开始计算
核心测试 Unsafe Conviction Test 不安全定罪标准
上诉法院必须考虑：Is the conviction unsafe?定罪是否不安全？若答案是：Yes 则撤销定罪。
常见理由
Misdirection by Judge法官错误指示
Wrong Legal Directions错误法律指示
Procedural Irregularity程序违规
Jury Misconduct陪审团不当行为
Non-Disclosure控方未披露重要材料
Fresh Evidence新证据
法院权力
Quash Conviction撤销定罪 Substitute Alternative Conviction改判其他罪名
Order Retrial命令重审 Dismiss Appeal驳回上诉
2. Appeal Against Sentence
对刑罚上诉
谁可以上诉 Convicted Defendant被定罪的被告
上诉法院：Court of Appeal (Criminal Division)
许可要求同样需要： Leave to Appeal
常见理由
Manifestly Excessive Sentence明显过重
Wrong Sentencing Principle量刑原则错误
Unlawful Sentence非法刑罚
法院权力
Reduce Sentence减轻刑罚
Substitute Sentence改判其他刑罚
Dismiss Appeal驳回上诉
注意：与治安法院→皇家法院不同：被告上诉通常不会导致加刑
3. Fresh Evidence Appeals
基于新证据的上诉
上诉法院Court of Appeal (Criminal Division)
许可要求同样需要： Leave to Appeal
条件证据必须：
Fresh新发现
Credible可信
Capable of Belief具有证明力
Potentially Affect the Verdict可能影响裁决
结果 Conviction Quashed或Retrial Ordered
4. Attorney
General's Reference
总检察长移送
上诉法院Court of Appeal (Criminal Division)
(A) Point of Law Reference法律问题移送即使被告已经无罪释放：Attorney
General仍可将法律问题提交上诉法院。
目的澄清法律。不影响无罪结果
(B) Unduly Lenient Sentence量刑明显过轻若 Crown Court 判决：
Unduly Lenient总检察长可移送上诉法院。Court of Appeal可：Increase Sentence加重刑罚。
对量刑提出上诉的法律标准
明显过重 (Manifestly Excessive)
上诉法院不会仅仅因为他们自己可能会判处稍微不同的刑期就干预下级法院的判决。上
诉成功的关键在于证明原判决超出了合理的自由裁量权范围。
原则性错误 (Wrong in principle)：例如法官未能给予认罪减刑（Credit for guilty plea）。
Criminal Case Review Commission (CCRC)
刑事案件复审委员会
调查可能发生的司法错误（Miscarriages of Justice），并在适当情况下将案件移送上诉法院重新审查。
CCRC 自己不能推翻定罪
权力移送案件给：Court of Appeal上诉法院
移送标准存在真实可能性表明上诉法院会撤销定罪或改变刑罚。
Court of Appeal 接到移送后按照正常的上诉程序
程序：申请人（通常是被定罪者）向 CCRC 提出申请 → CCRC 进行调查 → 决定是否移送。